



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Disposición

Número: DI-2025-724-APN-JEFEGNA#GNA

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 3 de Octubre de 2025

Referencia: Disposicion, reglamentacion Art. 50 Inc b) Ap 5) EGN

VISTO, el Decreto 454/2025 (07JUL25), que aprueba el ESTATUTO de la Gendarmería Nacional Argentina, la Ley de Seguridad Interior N° 24.059, la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley, Decreto N° 637 del 19 de marzo de 2003, Decreto N° 954 del 23 de noviembre de 2017 y Decreto N° 41 del 27 de enero de 1999, lo propuesto por el Jefe de la Gendarmería Nacional Argentina, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 454/2025 (07JUL25), que aprueba el ESTATUTO de la Gendarmería Nacional Argentina, derogó la Ley de Gendarmería Nacional Nro. 19.349 y sus modificaciones.

Que la Ley de Seguridad Interior N° 24.059, en sus artículos 21 y 22 prescribe que las instituciones policiales y fuerzas de seguridad del Estado Nacional son consideradas en servicio permanente; y sus miembros ejercerán sus funciones estrictamente de acuerdo con las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y a un principio de adecuación de los medios a emplear en cada caso, procurando fundamentalmente la preservación de la vida y la integridad física de las personas que deban constituir objeto de su accionar.

Que además se previó que los aludidos cuerpos y fuerzas deberán incorporar a sus reglamentos las recomendaciones del Código de Ética Profesional establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Que la ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS en su sesión del 17 de diciembre de 1979 aprobó el "CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY.

Qué dicho código fue receptado en el ámbito interno de la Fuerza, merced a la aplicación de las previsiones del Decreto N° 637/03.

Qué dicho código contiene preceptos que el Estado Nacional ha determinado que resultan insoslayables.

Que la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública establece un conjunto de deberes,

prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado.

Que, en efecto, la ética profesional involucra los estándares de conducta, que requieren ser sólidamente definidos y establecidos, y que prescriben lo que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben hacer, en términos de principios, valores, virtudes, deberes de servicio y beneficios para el bien común de la sociedad.

Que, en caso de verificarse hechos que se encuentren reñidos con los conceptos a los que se hace referencia en los párrafos anteriores, deviene necesaria la adopción de medidas de carácter preventivo.

Que el ESTATUTO de la Gendarmería Nacional Argentina, Decreto 454/2025, establece en el **Artículo 50, Inc. b), Ap. 5)**, que el personal de Gendarmería Nacional podrá ser incluido en la Situación de revista Disponibilidad cuando se encuentre: "Suspendido del servicio efectivo e investigado en el marco de una información o una instrucción disciplinaria, como medida cautelar, situación que no podrá extenderse por más de UN (1) año".

Que, en función de ello, y dada la especificidad técnica del cambio de situación de revista a Disponibilidad conforme al **Artículo 50, Inc. b), Ap. 5)**, del estatuto, se deben adaptar y regular dentro del ordenamiento interno los fundamentos y procedimientos necesarios, con el fin de optimizar el empleo de este instituto, permitiendo un mejor aprovechamiento de los recursos y alcanzar una adecuada ejecución a cada solicitud.

Que es facultad del Jefe de Gendarmería Nacional Argentina el dictado de la presente medida, conforme a las facultades delegadas previstas en el Artículo 3, Inc. m) del **Decreto 954/17**.

Por ello,

EL JEFE DE LA GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA

DISPONE:

ARTÍCULO 1.- Dejar sin efecto la **DI-2022-1203-APN-DINALGEN#GNA** (23SEP22).

ARTÍCULO 2.- Dejar sin efecto la **DI-2025-559-APN-DINALGEN#GNA** (25MAR25).

ARTÍCULO 3.- Apruébese la reglamentación al **Artículo 50, Inc. b), Ap. 5)**, del Estatuto de la Gendarmería Nacional Argentina, Decreto 454/2025 que obra como Anexo I (IF-2025-110211933-APN-DIREMAN#GNA) y Anexo II (IF-2025-110242427-DIREMAN#GNA) forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 4.- Por la Dirección Nacional de Personal (Dirección de Recursos Humanos), Pase a la Secretaría General (División Administración Interna) para su publicación e inserción en el BPGN. Cumplido. ARCHÍVESE.

Digitally signed by BRILLONI Claudio Miguel
Date: 2025.10.03 17:29:54 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Claudio Miguel Brillon
Comandante General Retirado Jefe
Jefatura de Gendarmería Nacional Argentina
Gendarmería Nacional Argentina